

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4903/2537

นาง ฉลวย สร้อย วา ที่
นาย เพื่อก เรือ ง รัศมี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.ที่ดิน มาตรา 31

การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามผู้มีสิทธิในที่ดินโอนที่ดินไปยังผู้อื่นภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปในระหว่างระยะห้ามโอน และมีข้อตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน หากมิได้มีการส่งมอบการครอบครองภายในระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงข้อห้ามการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งจะตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2527 จำเลยได้มอบอำนาจให้นายหวาน อาจปักษา ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของจำเลยตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1165 ตำบลหัวสำโรงอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดินนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2523 เป็นเงิน 50,000 บาทกับโจทก์โดย

โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำให้กับจำเลยเป็นเงิน 30,000 บาทส่วนที่เหลือจะชำระให้ในวัน
ที่หักโอนกันคือ วันที่ 27 มีนาคม 2533ซึ่งเป็นวันพ้นกำหนดห้ามโอน เมื่อถึงกำหนด
ที่จำเลยจะต้องโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา จำเลยไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่
โจทก์ตามสัญญาได้ การกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นเหตุให้
โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาทขอให้บังคับ
จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่
1165 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 20
ตารางวา ให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ยอม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยถ้าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ขอให้จำเลยคืนเงินมัดจำจำนวน 30,000 บาทพร้อมค่า
ปรับอีกจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาทให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ประมวลกฎหมายที่ดินมีเจตนารมณ์จะปกป้องราษฎรให้มีที่ดิน
ไว้ทำกินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ดังนั้นการที่โจทก์กับผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยทำ
สัญญา อันมีผลเป็นการโอนสิทธิที่ดินภายในกำหนดระยะเวลาห้ามโอน จึงเป็น
นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย สัญญาจะซื้อจะขายตามฟ้อง
จึงเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

วันขึ้นสองสถาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อ
กฎหมายว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่จำเลยทำไว้กับโจทก์เป็นโมฆะหรือไม่ ศาลชั้นต้น
ได้พิเคราะห์คำฟ้องและคำให้การแล้วเห็นว่า คดีไม่จำเป็นต้องขึ้นสองสถาน ทั้งเป็นปัญหา
ข้อกฎหมาย ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้
จำเลยคืนเงินมัดจำจำนวน 30,000 บาท ให้แก่โจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้โต้แย้งกันตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่ทางราชการออกให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 โดยมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 ที่แก้ไขแล้ว ก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จำเลยได้มอบอำนาจให้นายหวาน อาจปักษา ทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2527 ในราคา 50,000 บาทชำระราคาในวันทำสัญญาจำนวน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันที่ 27 มีนาคม 2533 และจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันเดียวกันซึ่งเป็นวันพ้นกำหนดห้ามโอน มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายและจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วเป็นโมฆะหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามผู้มีสิทธิในที่ดินโอนที่ดินไปยังผู้อื่นภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นต้นไปในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนและมีข้อตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนหากมิได้มีการส่งมอบการครอบครองภายในระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าวอาจถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงข้อห้ามการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งตกเป็นโมฆะ คดีนี้เมื่อยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นแน่ชัดว่า ได้มีการส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้น หรือโจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินนั้นในระยะเวลาห้ามโอนแล้วหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยว่านิติกรรมระหว่างโจทก์จำเลยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นโมฆะพิพากษายกฟ้อง จึงไม่ชอบ ควรที่ศาลชั้นต้นจะต้องสืบพยานเพื่อฟังข้อเท็จจริงในปัญหานี้อต่อไปให้ชัดแจ้งเสียก่อน"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ